KAPITOLU 533

ATT DWAR IL-PROFESSJONI TAX-XOGĦOL MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Biex jipprovdi dwar ir-regolamentazzjoni tal-professjoni tax-xogħol maż-żgħażagħ u biex jipprovdi għal ħwejjeġ konnessi magħha jew li huma anċillari għaliha.

30 ta' Gunju, 2015

L-ATT XX of 2014, kif emendat bl-Atti XXXIV tal-2016 u XXXI tal-2023.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol maż-Żgħażagħ. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra: Tifsir.

"il-Bord" tfisser il-Bord dwar il-Professjoni tax-xogħol maż-Żagħżagħ f'Malta stabbilit bl-artikolu 4;

"grad bl-unuri rikonoxxut" tfisser dak il-grad bl-unuri fl-istudji taż-żgħażagħ u l-komunità skont ma jista' jkun preskritt għall-finijiet tal-artikolu 3(3)(*e*);

"ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat" jew "ħaddiem maż-żgħażagħ" tfisser persuna li tkun reġistrata fir-reġistru uffiċjali ta' ħaddiema maż-żgħażagħ miżmum mill-Bord u li tkun ingħatat *warrant* li tipprattika l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ, skont l-artikolu 6;

"jipprattika", dwar il-professjoni tax-xogħol maż-żgħażagħ tinkludi:

(*a*) li tittieħed jew li tiġi segwita l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ; u

(*b*) l-użu, waqt li l-professjoni tkun b'hekk qed tiġi segwita, tat-titlu professjonali "Ħaddiem maż-Żgħażagħ Reġistrat" jew tal-ittri li jindikaw dak it-titlu "RYWrkr ";

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għaż-żgħażagħ;

"perjodu ta' adattament" tfisser perjodu li matulu persuna tista' teżerċita l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'Malta taħt is-sorveljanza ta' ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat, liema perjodu jista' jinkludi l-għoti ta' dak it-taħriġ addizzjonali lil dik il-persuna, kif jista' jkun meħtieġ mill-Bord, u fi tmiem dak il-perjodu għandu jsir eżami;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula mill-Ministru taħt dan l-Att;

"test ta' ħila" tfisser test li l-għan tiegħu jkun li jivvaluta l-ħila ta' persuna biex issegwi l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'Malta, jew kif ikun meħtieġ mill-Bord skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5(1) tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; Kap. 490.

"xogħol maż-żgħażagħ" f'Malta huwa xogħol mibni fuq attivitajiet mhux formali maħsuba għall-iżvilupp personali, soċjali u politiku taż-żgħażagħ. Dawn l-attivitajiet huma ppjanati bl-iskop li jgħinu u jtebju l-

iżvilupp ħolisitku taż-żgħażagħ permezz tal-parteċipazzjoni libera tagħhom.

Il-ħaddiema maż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom fil-komunitajiet taż-żgħażagħ, inkluż fil-qasam tal-volontarjat, u jappoġġjawhom biex jilħqu l-potenzjal tagħhom u jindirrizzaw b'mod kritiku u kreattiv l-isfidi tal-ħajja biex iġibu bidla soċjali.

Ix-xogħol maż-żgħażagħ jieħu f'konsiderazzjoni kwalunkwe diversità u jiffoka fuq iż-żgħażagħ kollha ta' bejn tlettax (13) sa tletin (30) sena;

"*warrant*" tfisser *warrant* maħruġ taħt l-artikolu 6.

Min ikollu *warrant* biss jista' jeżerċita l-professjoni. *Emendat: XXXIV. 2016.35.*

3. (1) Ebda persuna m'għandha turi ruħha li tkun ħaddiem maż-żgħażagħ professjonali jew li twettaq xogħol maż-żgħażagħ għal rimunerazzjoni jew mod ieħor jew turi ruħha li tkun professjonalment kwalifikata biex hekk tagħmel jew li tassumi t-titolu jew l-ittri li jindikaw it-titolu ta' ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat kemm-il darba ma tkunx id-detentur ta' *warrant* maħruġ taħt dan l-Att.

(2) Sakemm ma jkunx hekk speċifikat fil-*warrant*, il-*warrant* maħruġ taħt is-subartikolu (1) ma jintitolax lid-detentur tiegħu li jeżerċita l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'dawk l-oqsma ta' xogħol maż-żgħażagħ speċjalizzati li jkunu jeħtieġu kwalifiki addizzjonali u, jew taħriġ, skont ma jkun preskritt mill-Ministru.

Kap. 451.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki u regolamenti magħmula taħt l-istess Att, persuna ma tikkwalifikax għal *warrant* ħlief jekk dik il-persuna:

(*a*) tkun ċittadina ta' Malta, jew xort'oħra jkollha permess biex taħdem f'Malta taħt xi liġi;

(*b*) tkun ta' kondotta tajba;

(*ċ*) tkun reġistrata fir-Reġistru ta' Ħaddiema maż-Żgħażagħ imsemmi fl-artikolu 5(1)(*d*);

Kap. 518.

(*d*) ma tkunx reġistrata fir-Reġistru stabbilit taħt l-Att dwar Reġistrazzjoni għall-Protezzjoni tal-Minuri;

(*e*) tkun kisbet Grad bl-Unuri fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunità mill-Università ta' Malta jew *Masters* fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunità mill-Università ta' Malta li beda fis-sena akkademika 2011/2012 jew *Masters* fil-*Youth Ministry* mill-Università ta' Malta jew xi kwalifika professjonali oħra rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal dawn il-finijiet minn xi Stat Membru, miksuba minn xi Università jew Kulleġġ:

Iżda fir-rigward ta' applikanti li ġejjin minn pajjiżi terzi li l-kwalifiki tagħhom mhux rikonoxxuti minn xi Stat Membru, il-Bord jista', fir-rigward ta' dawn l-applikazzjonijiet, jitlob lill-applikant jagħmel test ta' ħila professjonali u jgħaddi minnu;

(*f*) tissodisfa lill-Bord li jkollha esperjenza xierqa fil-prattika tal-professjoni ta' ħaddiem maż-żgħażagħ għal żmien aggregat ta' mill-anqas sentejn fuq bażi *full-time* jew l-ekwivalenti ta' dak iż-żmien fuq bażi *part-time* wara li

tkun spiċċat dak il-grad jew dik il-kwalifika professjonali oħra.

(4) Il-Ministru jista' jippreskrivi, minflok il-ħtiġiet minimi stabbiliti taħt id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ħtiġiet minimi oħra skont xi trattat jew ftehim internazzjonali jew multinazzjonali li Malta tkun parti fih jew skont id-dispożizzjonijiet ta' xi leġislazzjoni li tinġieb fis-seħħ bis-saħħa ta' xi trattat jew ftehim bħal dawk.

(5) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni magħmula bl-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki jew taħtu, meta t-tul ta' kors li jkun iwassal għall-kwalifika professjonali li jkollu l-applikant ikun anqas mit-tul tal-kors li jwassal għal Grad mogħti mill-Università ta' Malta jew meta l-esperjenza msemmija fis-subartikolu (3)(f) tkun ta' anqas minn sentejn, il-Bord jista' jeħtieġ lill-applikant li jagħmel dak il-perjodu ta' adattament li ma jkunx itwal mid-doppju tad-differenza, skont ma jista' jiġi speċifikat mill-Bord. Il-Bord jista' wkoll jgħaddi lill-applikant minn test ta' ħila. Kap. 451.

4. (1) Għandu jkun hemm Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol maż-Żgħażagħ li jkun magħmul minn seba' membri: Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol maż-Żgħażagħ.

(*a*) Erbgħa nnominati mill-Ministru kif ġej:

(i) wieħed ikun *chairperson*, li jkollu livell magħruf fix-xogħol maż-żgħażagħ;

(ii) żewġ membri li għandhom esperjenza fix-xogħol maż-żgħażagħ jew fil-professjoni tax-xogħol maż-żgħażagħ, jew esperjenza li tista' tikkontribwixxi sabiex il-professjoni tax-xogħol maż-żgħażagħ timxi aktar 'il quddiem; u

(iii) membru nominat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ;

(*b*) żewġ membri nominati minn dawk l-assoċjazzjonijiet reġistrati mal-Bord; u

(*ċ*) membru nominat minn fost l-istaff akkademiku permanenti responsabbli għall-edukazzjoni u t-tahriġ tax-xogħol maż-żgħażagħ fl-Università ta' Malta:

Iżda għall-finijiet tal-paragrafu (*b*), l-assoċjazzjonijiet li għandhom jiġu kkonsultati jew li għandhom jagħmlu n-nomini dwar l-ewwel ħatra għandhom ikunu dawk l-assoċjazzjonijiet li għandhom il-kwalifiki biex ikunu eventwalment reġistrati taħt dan l-Att.

(2) In-nomini magħmula skont il-paragrafu (*b*) għandhom, għall-ewwel darba, isiru fi żmien ġimagħtejn minn talba bil-miktub magħmula għal hekk mill-Ministru, u għal kull nomina sussegwenti, fi żmien xahar minn meta tinħoloq xi vakanza jew meta l-vakanza tirriżulta wara li jiskadi iż-żmien tal-kariga, dik in-nomina għandha ssir fi żmien xahar qabel dik l-iskadenza. Fin-nuqqas ta' nomina bħal dik, il-Ministru għandu jagħmel il-ħatra minn fost ħaddiema maż-żgħażagħ.

(3) Il-membri tal-Bord għandhom jibqgħu fil-kariga għal sentejn:

Iżda ż-żmien tal-kariga tal-ewwel membri tal-Bord maħtura taħt is-subartikolu (1)(*a*), (*b*) u (*ċ*) għandu jkun ta' tliet snin, u t-tieni ħatra jew kull ħatra sussegwenti li jsiru mal-għeluq taż-żmien inizjali

għandhom ikunu għal sentejn.

(4) Wara li jispiċċa ż-żmien tal-ħatra tagħhom, il-membri tal-Bord ikunu eleġibbli biex jerġgħu jinħatru, iżda ma jistgħux iservu fil-Bord għal iktar minn tliet perjodi konsekuttivi.

(5) Fil-każ li xi membru tal-Bord ibattal il-kariga tiegħu qabel ma jispiċċa ż-żmien tal-ħatra, il-persuna maħtura minfloku għandha tinħatar għaż-żmien li jifdal tal-ħatra oriġinali.

(6) L-għadd ta' membri preżenti meħtieġ biex ikun hemm *quorum* ikun ta' erbgħa, iżda sakemm ikun hemm *quorum*, il-Bord jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu.

(7) Il-Ministru għandu wkoll jappunta uffiċjal pubbliku biex jagħmilha ta' segretarju tal-Bord, iżda s-segretarju ma jkollux vot.

(8) Iċ-*chairperson* tal-Bord ikollu kemm vot oriġinali u fil-każ ta' voti ndaqs, ikollu vot deċiżiv.

(9) Salv dak li ssemma hawn qabel u skont ma jista' jiġi preskritt, il-Bord jista' jagħmel ir-regoli tiegħu nnifsu u xort'oħra jirregola l-proċeduri tiegħu nnifsu.

(10) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jiġu msejħa miċ-*Chairperson* u l-Bord għandu jiltaqa' kemm jista' jkun ta' spiss skont kif meħtieġ, iżda mill-anqas darba kull tliet xhur.

(11) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, il-Bord jista' jikkonsulta ruħu ma' dawk il-persuni li jidhrulu xierqa. Għal dak l-għan, il-Bord jista' jistieden lil kull persuna bħal dawk biex tattendi għal-laqgħat tal-Bord.

(12) Il-Bord għandu jżomm kopja vera u korretta tal-proċedimenti tiegħu kollha u l-Bord għandu jagħti lill-Ministru kull informazzjoni mitluba minnu.

Funzjonijiet tal-Bord.

5. (1) Bla ħsara għas-setgħat u għall-funzjonijiet l-oħra tiegħu, l-iskop tal-Bord huwa li jirregola l-prattika u l-eliġibilità biex ikun prattikat ix-xogħol maż-żgħażagħ f'Malta, u b'mod partikolari biex:

(*a*) jistabbilixxi u, meta meħtieġ, jivvaluta *standards* ta' xogħol maż-żgħażagħ eżistenti u jiżviluppa *standards* ġodda ta' żvilupp professjonali kontinwu fix-xogħol maż-żgħażagħ u *standards* oħra, u jirrakkomanda lill-Ministru, dwar l-edukazzjoni inizjali u kontinwa, profiċjenza, esperjenza u kwalifiki oħra meħtieġa biex jinżamm *warrant* taħt dan l-Att;

(*b*) jikkonsidra, jipproċessa u jagħmel rakkomandaz-zjonijiet lill-Ministru dwar applikazzjonijiet għal ekwivalenza u għarfien ta' kwalifiki f'xogħol maż-żgħażagħ;

(*ċ*) jeżamina applikazzjonijiet għal *warrant* għall-prattika tal-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'Malta u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru għall-għoti jew rifjut ta' *warrants*;

(*d*) iżomm reġistru uffiċjali tal-ħaddiema maż-żgħażagħ reġistrati kollha;

(*e*) iżomm reġistru uffiċjali ta' assoċjazzjonijiet u soċjetajiet

ta' ħaddiema maż-żgħażagħ kollha;

(*f*) iżomm dak it-tagħrif li jista' jkun meħtieġ dwar assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw ħaddiema maż-żgħażagħ f'Malta, li jkunu reġistrati taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*g*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar il-Kodiċi ta' Etika li jkun preskritt għall-imġiba professjonali ta' ħaddiema maż-żgħażagħ; dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom isiru wara konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet u soċjetajiet reġistrati taħt dan l-Att;

(*h*) li jinvestiga kull allegazzjoni ta' mġiba professjonali ħażina, negliġenza qawwija jew inkompetenza minn ħaddiema maż-żgħażagħ;

(*i*) jagħti pariri, jew jagħmel rakkomandazzjonijiet, jew xort'oħra jagħti l-fehmiet tiegħu lill-Ministru dwar kull ħaġa li dwarha l-Ministru għandu jikkonsulta mal-Bord, jew li dwarha l-Bord għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru jew li fuqha l-Bord ikun mitlub mill-Ministru biex jagħti l-fehma tiegħu jew jagħmel rakkomandazzjoni;

(*j*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru biex jippreskrivi dwar l-impjieg ta' persuni li jkollhom grad bl-unuri rikonoxxut jew ekwivalenti tiegħu iżda li ma jkunux jikkwalifikaw għal *warrant* taħt dan l-Att, u li jkunu qegħdin jaħdmu taħt is-superviżżjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ f'dawk l-istabbilimenti jew aġenziji skont kif jista jkun preskritt;

(*k*) jaqdi dawk il-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jinqalgħu minn dan l-Att jew minn xi liġi oħra, jew kif jista' jkun delegat lilu mill-Ministru.

(2) Il-Bord għandu, sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-aħħar ta' kull sena, jippubblika fil-Gazzetta lista ta' persuni li fil-31 ta' Diċembru ta' dik is-sena, kienu reġistrati fir-reġistru uffiċjali tal ħaddiema maż-żgħażagħ, u lista tal-assoċjazzjonijiet u s-soċjetajiet reġistrati fir-reġistru uffiċjali ta' assoċjazzjonijiet u soċjetajiet ta' ħaddiema maż-żgħażagħ.

(3) Il-Bord għandu jagħmel u jippubblika rapport annwali dwar l-operat ġenerali tiegħu.

Applikazzjonijiet għal *warrant*.

6. (1) Kull persuna li tkun trid tikseb *warrant* biex tipprattika l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'Malta għandha tagħmel applikazzjoni lill-Bord.

(2) Jekk il-Bord ikun sodisfatt li l-applikant jissodisfa l-ħtiġiet minimi stabbiliti taħt dan l-Att, dan għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Ministru għall-ħruġ ta' *warrant*.

(3) Meta, wara l-perjodu ta' adattament indikat, il-Bord ikun sodisfatt li l-applikant ikun temm b'suċċess it-taħriġ tiegħu, il-Bord għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Ministru għall-ħruġ ta' *warrant*.

(4) Sabiex jiġi stabbilit jekk applikant ikunx temm b'suċċess it-taħriġ tiegħu kif intqal qabel, il-Bord jista' jissottometti lill-applikant

għal test ta' ħila taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(5) *Warrant* maħruġ mill-Ministru taħt dan l-Att jista' jkun maħruġ suġġett għal dawk il-limitazzjonijiet jew kondizzjonijiet kif il-Bord jista' jirrakkomanda f'xi każ partikolari. Dak il-*warrant* jista' jinkludi l-qasam ta' xogħol maż-żgħażagħ speċjalizzat li fihom id-detentur tal-*warrant* jista' jipprattika u jista' jinkludi dawk il-kondizzjonijiet speċjali għal dawk il-perjodi speċifiċi li l-Bord jista' jirrakkomanda skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolament magħmul bis-saħħa tiegħu.

(6) Fil-konsiderazzjoni ta' applikazzjoni minn xi persuna jew minn xi detentur ta' *warrant* għall-prattika ta' professjoni f'qasam speċjalizzat ta' xogħol maż-żgħażagħ, il-Bord jista' jordna li dik il-persuna tkun trid tagħmel u ttemm b'suċċess, b'żieda mas-sottomissjoni ta' dawk il-kwalifiki li jistgħu jkunu preskritti, taħriġ jew perjodu ta' adattament kif ikun indikat mill-Bord.

(7) *Warrant* maħruġ taħt dan l-Att għandu jitqies li jkompli fis-seħħ kemm-il darba d-detentur tal-*warrant* jagħti prova għas-sodisfazzjon tal-Bord li jkun għamel dak il-programm jew dawk il-programmi ta' żvilupp professjonali kontinwu kif jista' jkun preskritt:

Iżda meta d-detentur ta' *warrant* jonqos li jagħti prova għas-sodisfazzjon tal-Bord li jkun għamel dak il-programm jew dawk il-programmi ta' żvilupp professjonali kontinwu, il-*warrant* tiegħu għandu jitqies li hu sospiż sakemm hu ma jagħtix prova għas-sodisfazzjon tal-Bord li jkun jissodisfa dawk il-ħtiġiet li jistgħu jkunu preskritti.

Deċiżjonijiet tal-Bord.

7. Il-Bord għandu jikkunsidra u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq applikazzjoni għal *warrant* ta' prattika fil-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ malajr kemm ikun prattikabbli, iżda f'ebda każ iżjed minn erba' xhur minn meta jirċievi l-applikazzjoni flimkien mal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa mal-applikazzjoni. Mal-għemil tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Ministru, il-Bord għandu fl-istess ħin jinnotifika lill-applikant bir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, flimkien mar-raġunijiet li fuqhom kienu bbażati.

Responsabbiltà professjonali.

8. (1) Għandha tkun ir-responsabbiltà ta' kull ħaddiem maż-żgħażagħ, ħlief dawk li huma impjegati fuq bażi esklussiva minn dipartimenti tal-Gvern, aġenziji tal-Gvern, jew entitajiet fil-qasam taż-żgħażagħ, li jassigura lilu innifsu kontra kull riskju ta' responsabbiltà professjonali matul il-ħin li huwa jeżerċita il-professjoni tiegħu. Kull kumpannija ta' assigurazzjoni li tipprovdi assigurazzjoni bħal din għandha kull sena toħroġ ċertifikat li jattesta li l-ħaddiem maż-żgħażagħ huwa kopert skont dan is-subartikolu.

(2) Ħaddiem maż-żgħażagħ jista' jitlob lill-Bord li jiġi eżentat mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għal kwalunkwe sena kalendarja partikolari.

(3) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Bord, jagħmel regolamenti -

(*a*) sabiex jiġu speċifikati l-kriterji li kumpannija ta' assigurazzjoni għandha tagħti każ meta tipprovdi l-kopertura msemmija fis-subartikolu (1), u

(*b*) sabiex jindika l-każijiet u l-kondizzjonijiet li taħthom il-

Bord jista' jeżenta ħaddiema maż-żgħażagħ mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1).

(4) Detentur ta' *warrant* ma jistax jipprattika l-professjoni f'termini ta' dan l-Att sakemm ma jissottomettix lill-Bord prova li huwa għandu assigurazzjoni xierqa tar-responsabbiltà professjonali jew li huwa b'xi mod jew ieħor eżenti minn obbligu bħal dan skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Telfien ta' *warrant*.

9. (1) Ebda persuna ma tikkwalifika li tirċievi u żżomm *warrant* skont dan l-Att jekk din il-persuna tkun instabet ħatja minn xi qorti kompetenti ta' xi delitt li għalih hemm piena ta' iktar minn sena priġunerija.

(2) Meta persuna titlef il-*warrant* wara li tkun instabet ħatja skont is-subartikolu ta' qabel dan, avviż ta' dak it-telf għandu jingħata mill-Ministru fil-Gazzetta u jkun komunikat mill-Bord lill-persuna skwalifikata kemm-il darba l-persuna ma tkunx ġiet interdetta bis-sentenza nnifisha.

(3) Il-Ministru jista', f'kull żmien, fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bord, jerġa' jagħti lura il-*warrant* lil persuna li tkun tilfitu jew li tkun skwalifikata skont is-subartikolu (1).

Dixxiplina.

10. (1) Il-Bord għandu jinvestiga kull allegazzjoni ta' mġiba professjonali ħażina, negligenza qawwija jew inkompetenza dwar ħaddiem maż-żgħażagħ.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-frażijiet "mġiba professjonali ħażina", "negligenza qawwija", jew "inkompetenza", jinkludu dawn li ġejjin:

(*a*) jinkiseb *warrant* b'mod qarrieqi jew frawdolenti;

(*b*) ksur ta' Kodiċi tal-Etika stabbilit taħt dan l-Att;

(*ċ*) nuqqas ta' ħarsien ta' regolamenti dwar *standards* jew prattika professjonali;

(*d*) nuqqas ta' tħaris ta' xi kondizzjoni mqiegħda fil-*warrant* maħruġ taħt dan l-Att;

(*e*) suppożizzjoni ta' kompetenza professjonali li dwarha l-persuna ma tkunx kwalifikata jew li l-persuna konċernata ma tkunx awtorizzata li tipprattika skont il-*warrant* tagħha;

(*f*) imġiba b'mod li tkun ta' ħsara għall-professjoni ta' xogħol maż-żgħazagħ;

(*g*) wiri ta' nuqqas ta' tagħrif, ħila jew ġudizzju fil-prattika ta' xogħol maż-żgħażagħ jew fit-twettiq ta' dmir jew obbligu fil-prattika ta' xogħol maż-żgħażagħ.

(3) Kull ħaddiem maż-żgħażagħ li jkun is-suġġett ta' xi inkjesta li ssir mill-Bord għandu jingħata l-opportunità kollha biex jagħmel id-difiża tiegħu u jġib provi favur tiegħu u għal dan l-għan jista' jkun rappreżentat minn avukat jew minn xi persuna oħra li jagħżel hu.

(4) Meta jiffinalizza l-inkjesta l-Bord għandu -

(*a*) jekk ir-riżultanzi jkunu favur il-ħaddiem maż-żgħażagħ, itemm il-każ; jew

(*b*) jekk isib lill-ħaddiem maż-żgħażagħ ħati ta' mġiba professjonali ħażina, negliġenza jew inkompetenza, jagħmel rapport dwar ir-riżultanzi u jissottomettih lill-Ministru flimkien mar-rakkomandazzjonijiet tiegħu għall-impożizzjoni ta' xi penali li ġejjin:

(i) is-sospensjoni jew it-tħassir tal-*warrant* taħt dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu rakkomandati;

(ii) is-sospensjoni jew it-tħassir tar-reġistrazzjoni ta' soċjetà jew assoċjazzjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ;

(iii) l-impożizzjoni ta' xi kondizzjonijiet li għandhom ikunu marbuta ma' *warrant*;

(iv) ċanfira;

(v) ħlas li jkopri l-ispejjeż tal-inkjesta;

(vi) jordna li xi drittijiet li jintalbu għal servizzi mogħtija ma jitħallsux, jitnaqqsu jew jitħallsu lura; jew

(vii) kull penali oħra li tista' tiġi preskritta.

(5) Mat-tħassir tal-*warrant* ta' ħaddiem maż-żgħażagħ il-Bord għandu jaqta' isem dik il-persuna minn fuq ir-reġistru uffiċjali ta' ħaddiema maż-żgħażagħ.

Kap. 273.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-membri tal-Bord ikollhom is-setgħat li huma jew li jistgħu jingħataw taħt l-Att dwar l-Inkjesti u għandhom imexxu l-investigazzjoni tagħhom skont kif previst fl-istess Att.

Appelli.

Kap. 490.

11. (1) Id-deċiżjonijiet tal-Bord huma suġġetti għal appell quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5(1) tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

(2) Meta xi persuna ma taqbilx ma' xi deċiżjoni meħuda mill-Bord fir-rigward tagħha, hi tista' tappella lit-Tribunal kontra t-tali deċiżjoni tal-Bord mhux aktar tard minn għoxrin jum min-notifika tad-deċiżjoni.

(3) It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva jista', fid-deċiżjoni tiegħu dwar appell magħmul skont is-subartikolu (1), jikkonferma, jibdel jew ivarja, għal kollox jew parzjalment, id-deċiżjoni oriġinali.

Reġistrazzjoni mill-ġdid.

12. Il-Ministru jista', fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Bord, u wara li ssir applikazzjoni għaldaqstant, iwarrab dik is-sospensjoni jew dak it-tħassir, jekk l-applikant jissodisfa dawk il-ħtiġiet skont ma jistgħu jiġu preskritti. Meta l-*warrant* tal-ħaddiem maż-żgħażagħ jkun ġie restitwit, dak il-ħaddiem maż-żgħażagħ għandu jiġi reġistrat mill-ġdid fir-reġistru uffiċjali.

Assoċjazzjoni-jiet ta' Ħaddiema maż-Żgħażagħ.

13. (1) Kull assoċjazzjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ tista' tagħmel applikazzjoni lill-Bord biex tkun reġistrata bħala assoċjazzjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ għall-finijiet ta' dan l-Att.

(2) Assoċjazzjoni tikkwalifika biex tkun reġistrata taħt dan l-artikolu jekk iġġib prova lill-Bord li jkollha mill-inqas għaxar ħaddiema maż-żgħażagħ reġistrati li jkunu membri u li tikkonforma ruħha ma' dawk il-kondizzjonijiet l-oħra li jistgħu jkunu preskritti. Assoċjazzjoni għandha tissottometti flimkien mal-applikazzjoni lista ta' membri u dak it-tagħrif l-ieħor li l-Bord jista' jeħtieġ sabiex jipproċessa l-

applikazzjoni.

(3) Il-Bord ikollu s-setgħa li jeħtieġ mingħand kull assoċjazzjoni reġistrata taħt dan l-artikolu biex tipproduċi dawk ir-*records* u t-tagħrif dwar l-assoċjazzjoni u l-membri tagħha li l-Bord jista' jeħtieġ b'mod raġonevoli minn żmien għal żmien.

Soċjetajiet ta' Ħaddiema maż-Żgħażagħ.

14. (1) Żewġ detenturi ta' *warrant* jew iktar jistgħu jiffurmaw soċjetà ċivili, f'dan l-Att imsejħa "soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ", li jkollha bħala skop waħdieni l-prattika tax-xogħol maż-żgħażagħ u dawk is-setgħat li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta' din is-sħubija.

(2) Ebda persuna barra minn detentur ta' *warrant* ma tista' tkun sħab f'soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ.

(3) Kull sħubija bħal dik, meta tkun iffurmata kif imiss skont il-liġi u mal-ħlas tad-dritt preskritt, tkun reġistrata mal-Bord u ma' dik ir-reġistrazzjoni l-imsieħba jkunu, sakemm is-soċjetà tibqa' hekk reġistrata, awtorizzati biex jaġixxu f'isem u b'rappreżentanza tas-soċjetà li jkollha l-jedd li tuża l-isem "ħaddiema maż-żgħażagħ" bħala parti minn isem tas-soċjetà.

(4) Kull soċjetà bħal dik għandha tagħti lill-Bord dak it-tagħrif li jkun meħtieġ mill-Bord b'mod raġonevoli jew kif jista' jiġi preskritt, u għandha tagħti avviż lill-Bord dwar kull tibdil rilevanti f'kull tagħrif li qabel ikun ingħata lill-Bord fi żmien ħmistax-il jum wara d-data li fiha jkun sar it-tibdil.

Dispożizzjonijiet applikabbli għal soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ.

15. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra jew ta' xi ftehim ieħor kuntrarju, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għal soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ taħt dan l-Att:

(*a*) l-imsieħba jkunu responsabbli *in solidum* għall-għemil u għan-nuqqasijiet ta' kull wieħed minnhom fil-qadi tad-dmirijiet professjonali tagħhom, iż-żamma tal-i*standards* u l-imġiba professjonali u b'mod ġenerali fit-twettiq tal-obbligi tagħhom taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra applikabbli, u għandhom ukoll ikunu responsabbli *in solidum* għal kull telf jew danni riżultanti;

(*b*) kull għemil jew ħaġa li tista' ssir minn detentur ta' *warrant* tista' ssir minn wieħed jew iżjed mill-imsieħba f'isem is-soċjetà; u kull għemil jew ħaġa li ssir f'isem is-soċjetà għandha ssir minn imsieħeb wieħed jew aktar;

(*ċ*) ir-responsabbilitajiet u l-obbligi għal kull ħaġa li tkun saret jew li tkun naqset milli ssir matul il-perjodu li fih il-persuna kienet imsieħba f'soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ m'għandhomx jieqfu, dwar dik il-persuna, minħabba f'li din tkun irtirat, mietet jew għal xi raġuni oħra li minħabba fiha ma tibqax imsieħeb.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ebda imsieħeb ma jista' jeżerċita l-professjoni ta' ħaddiem maż-żgħażagħ f'qasam ta' xogħol maż-żgħażagħ speċjalizzat jekk mhux awtorizzat mill-*warrant* tiegħu kemm-il darba ma jagħmilx dan ix-xogħol taħt is-superviżjoni ta' imsieħeb li għandu *warrant* li jawtorizzah jagħmel xogħol maż-żgħażagħ f'dak il-qasam speċjalizzat.

Artikoli applikabbli għal soċjetajiet.

16. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 10, 11 u 12 għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw għal soċjetajiet ta' ħaddiema maż-żgħażagħ kif japplikaw għal ħaddiema maż-żgħażagħ.

Reati.

17. (1) Kull persuna li, sabiex tikseb *warrant* jew reġistrazzjoni ta' soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att tagħti xi tagħrif ħażin jew xort'oħra taġixxi b'mod qarrieqi jew bi frodi, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn elfejn u erba' mitt euro (€2,400) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Kull persuna li tinstab ħatja ta' xi reat ieħor taħt dan l-artikolu teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200), jew priġunerija għal tliet xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u fil-każ ta' reat kontinwu, multa ta' tnax-il euro (€12) għal kull jum li matulu jkompli r-reat, sa massimu ta' ħamest elef euro (€5,000).

(3) Kull persuna li, meta ma tkunx id-detentur ta' *warrant* maħruġ taħt dan l-Att, tipprattika l-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ jew tassumi l-isem ta', jew turi lilha nnifisha bħala li hi, ħaddiem maż-żgħażagħ jew tagħmel xi xogħol maż-żgħażagħ bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, tkun ħatja ta' reat kontra dan l-artikolu.

(4) Kull persuna li, waqt li tkun detentur ta' *warrant* maħruġ taħt dan l-Att, tonqos milli tkun assigurata b'mod adegwat bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, tkun ħatja ta' reat kontra dan l-artikolu.

(5) Kull persuna li tuża l-kliem "Ħaddiem maż-żgħażagħ" dwar soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ meta dik is-soċjetà ma tkunx reġistrata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew b'xi mod ikun li jkun tagħmel użu minn isem li b'mod qarrieqi jindika l-eżistenza ta' assoċjazzjoni jew soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ kif intqal qabel, tkun ħatja ta' reat kontra dan l-artikolu.

(6) Għall-finijiet tas-subartikoli (2) u (3), l-użu fuq xi biljett, karta tal-ittri, tabella, kartellun, pjanċa, reklam jew mezz, strument jew dokument ieħor miktub, stampat jew imnaqqax, tal-kliem "ħaddiem maż-żgħażagħ", "ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat" dwar isem, jew "soċjetà ta' ħaddiema maż-żgħażagħ" dwar soċjetà, jew "assoċjazzjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ" dwar assoċjazzjoni, tkun prova biżżejjed li dawk it-titli jintużaw kemm il-darba l-persuna/persuni involuti ma jagħtux prova li l-użu ta' dak il-kliem ikun sar mingħajr l-għarfien tagħhom u li meta saru jafu b'dak l-użu ħadu l-passi xierqa biex jitwaqqaf dak l-użu.

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, persuna ma titqiesx li tkun kisret id-dispożizzonijiet ta' dan l-Att jekk dik il-persuna tagħmel xogħol maż-żgħażagħ waqt perjodu ta' adattament jew meta tkun qed tagħmel taħriġ, f'kull każ taħt is-sorveljanza xierqa ta' ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat u skont dawk ir-regolamenti li jistgħu jiġu preskritti.

(8) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, persuna ma titqiesx li tkun kisret id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jekk dik l-persuna qed tipprattika ħidma maż-żgħażagħ f'isem xi assoċjazzjoni jew organizzazzjoni eżistenti volontarja li ġiet stabbilita qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att u li tinkludi kull organizzazzjoni jew assoċjazzjoni reliġjuża, kateketika, karitatevoli jew soċjo-kulturali kif jista' jkun preskritt mill-Ministru minn żmien għal żmien.

(9) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7), ebda persuna jew organizzazzjoni oħra m'għandha timpjega xi persuna barra minn ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat għall-finijiet tal-prattika ta' ħaddiem maż-żgħażagħ.

(10) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jistabbilixxu reati jkunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra li tistabbilixxi reati u pieni dwar l-istess atti jew ommissjonijiet u m'għandhomx, b'mod partikolari, jolqtu l-applikazzjoni ta' xi piena ogħla taħt xi liġi oħra.

Penali amministrattivi.

18. Meta, wara inkjesta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, il-Bord isib ħaddiem maż-żgħażagħ ħati ta' nuqqas ta' mġiba professjonali jew ksur tal-Kodiċi ta' Etika, il-Bord jista' jimponi dawk il-penalitajiet li jista' jippreskrivi l-Ministru.

Regolamenti.

19. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jkunu konsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, biex jagħti effett aħjar lil kull waħda minn dawk id-dispożizzjonijiet u b'mod ġenerali biex jirregola l-professjoni tax-xogħol maż-żgħażagħ, u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dan li ntqal qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu b'mod partikolari jinkludu dispożizzjonijiet dwar -

(*a*) it-twaqqif ta' *standards*, proċeduri u dmirijiet fl-eżerċizzju tax-xogħol maż-żgħażagħ u prattiċi oħra li għandhom ikunu mħarsa minn ħaddiema maż-żgħażagħ, kemm b'mod ġenerali kif ukoll f'oqsma ta' attività partikolari;

(*b*) l-imġiba professjonali u l-Kodiċi ta' Etika ta' ħaddiema maż-żgħażagħ u l-livelli ta' kompetenza u integrità li għandhom jinżammu mill-professjoni;

(*ċ*) il-ħtiġiet dwar l-iżvilupp kontinwu tal-professjoni biex ikun jista' jinżamm *warrant*;

(*d*) ix-xogħol li jista' jsir u s-servizzi li jistgħu jingħataw skont il-*warrant*, u l-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu marbuta ma' dak il-*warrant*, u l-kwalifiki addizzjonali meħtieġa għal *warrants* previsti għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' xogħol maż-żgħażagħ f'oqsma speċjalizzati;

(*e*) id-drittijiet li jistgħu jinġabru mill-Bord b'konnessjoni mal-ħrug ta' *warrant*, għal kull reġistrazzjoni taħt dan l-Att, u għal kull xogħol ieħor li jista' jsir mill-Bord skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*f*) id-drittijiet li jistgħu jinġabru minn ħaddiema maż-żgħażagħ għas-servizzi professjonali tagħhom;

(*g*) il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f'każijiet ta' mġiba professjonali ħażina;

(*h*) l-impjieg ta' persuni li jkollhom grad bl-unuri jew l-ekwivalenti tiegħu iżda li ma jkunux jikkwalifikaw għal *warrant* taħt dan l-Att, u li jkunu qegħdin jaħdmu taħt is-superviżjoni ta' ħaddiema maż-żgħażagħ reġistrat f'dawk l-istabbilimenti jew aġenziji skont kif jista' jkun preskritt;

(*i*) kull proċedura oħra li tista' tkun adottata mill-Bord;

(*j*) kull ħaġa oħra li tkun meħtieġa jew awtorizzata b'dan l-Att li tiġi preskritta;

(*k*) il-pieni, il-penalitajiet u l-konsegwenzi u l-effetti l-oħra li persuna tista' tkun soġġetta għalihom jew li jistgħu jiġru f'każ ta' xi kontravvenzjoni, jew nuqqas ta' tħaris ta' xi dispożizzjoni ta' xi regolament taħt dan l-artikolu; hekk iżda li ebda piena hekk preskritta ma għandha tkun iżjed minn multa ta' elf u mitejn euro (€1,200) jew priġunerija għal żmien ta' tliet xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u, fil-każ ta' reat kontinwat, multa ta' tnax-il euro (€12) għal kull jum li matulu jkompli r-reat, sa mhux iżjed minn ħamest elf euro (€5000);

(*l*) il-penali amministrattivi li jistgħu jiġu imposti mill-Bord, li ma għandhomx ikunu iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200).

Dispożizzjonijiet transitorji. *Emendat: XXXI.2023.2.*

20. (1) Kull persuna li fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att ikollha kwalifika professjonali fix-xogħol maż-żgħażagħ li tagħmilha eliġibbli għal liċenza ta' *warrant* biex teżerċita fil-pajjiż fejn tkun kisbet il-kwalifika professjonali, titqies li tissodissfa d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(3)(*e*).

(2) Għall-finijiet tal-artikolu 3(3)(*f*), kull taħriġ li jsir minn xi persuna li tkun kisbet il-kwalifiki msemmija fl-artikolu 3(3)(*e*) bejn id-data meta tkun irċeviet dik il-kwalifika u l-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att, għandu jitqies bħala taħriġ taħt sorveljanza ta' ħaddiem maż-żgħażagħ reġistrat.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, kull persuna li tissodisfa lill-Bord li ikollha grad fil-livell ta' *Masters* fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunità mill-Università ta' Malta qabel l-2012 flimkien ma' taħriġ professjonali, jew grad ta Baċċelerat fl-Arti - B.A. - Studji taż-Żgħażagħ u l-Komunità mill-Università ta' Malta qabel l-2004 qabel ma jiġi fis-seħħ dan l-Att, għandha titqies li tissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 3(3)(*e*) u (*f*).

(4) *Imħassar bl-Att XXXI.2023.2.*